Câu 5 (1 đ): Nhận xét của luật sư về điều khoản này.

- Điều khoản này không phù hợp với tính chất của HĐ liên kết kinh doanh, lời ăn lỗ chịu. Việc thanh toán tiền góp vốn còn phụ thuộc vào việc kinh doanh của các bên có lợi nhuận không, chứ không được áp đặt ngày phải hoàn trả và tính lãi nếu không đúng hạn giống như một thỏa thuận cho vay.

-Ví dụ: Trong thời gian 3 tháng nếu trường hợp công ty liên doanh chưa kịp tiêu thụ lô hàng nhập về.

Câu 6 (1 đ): Luật sư có cách soạn nào khác để đảm bảo việc công ty Phương Đông phải có trách nhiệm hoàn trả góp vốn đúng hạn, nếu không phải chịu lãi chậm trả.

Có thể soạn thảo theo hướng "Kể từ ngày tiêu thụ xong lô hàng theo phương án kinh doanh thì công ty Phương Đông phải có trách nhiệm hoàn trả góp vốn".

Câu 7 (1.5 đ): Luật sư trả lời khách hàng như thế nào ?

- Công ty Phương Đông được quyền phạt HĐ, vì đã có thỏa thuận, việc vi phạm HĐ của công ty XNK HN không rơi vào các trường hợp miễn trách nhiệm theo Đ.294 LTM, mức phạt không quá 8 trên phần giá trị VPHĐ (Đ.300, Đ.301 LTM 2005). Theo đó, phải có ràng buộc chặt chẽ trong HĐ với công ty XNK thủy sản HN thể hiện cho thấy nếu Phương Đông thất bại trong thương vụ nhập khẩu 5000 sản phẩm gỗ thì công ty Đài Loan phạt HĐ thì công ty XNK thủy sản HN phải gánh chịu.
- Ngoài ra, còn được đòi BTTH (Đ.303, khoản 2 Đ 307 LTM 2005). Tuy nhiên, phải chứng minh được đó là thiệt hại thực tế và đã nỗ lực khắc phục thiệt hại (Đ.304, 305 LTM 2005).

Câu 8 (1 đ): Luật sư xác định những khoản chi phí nào có thể nhượng bộ và chi phí nào phải đấu tranh ? Tại sao ?

Có thể xây dựng phương án đàm phán như sau:

<u>Chi phí nhượng bộ:</u>

- Chi phí cho việc tiêu thụ hàng (vì lợi ích chung nên chia sẻ chung)
- Chi phí cho việc nhập khẩu lô hàng, chi phí cho việc vận chuyển hàng từ cảng về Hà Nội (bởi không thỏa thuận rõ ràng chi phí này có được hạch toán vào phương án kinh doanh không).

Những khoản chi phí trên bắt buộc phải gánh chịu để tiêu thụ hàng hóa.

<u>Chi phí phải đấu tranh</u>:

- Chi phí thiết lập các đại lý bán hàng theo phương án kinh doanh.
- Chi phí gửi giữ hàng tại kho của công ty Phương Đông.

Các chi phí này không thể chấp nhận nếu là đối tác liên kết kinh doanh với nhau và Phương Đông phải gánh chịu với tư cách là một phần góp vốn.

Câu 8 (1 đ): Kinh nghiệm của Luật sư rút ra từ thực tiễn tranh chấp này trong việc soạn thảo một hợp đồng liên kết kinh doanh tương tự.

Đối với những HĐ liên kết kinh doanh liên quan đến việc góp vốn bằng phương án kinh doanh, cần thỏa thuận rõ ràng về chi phí được hạch toán và không được hạch toán, tránh tranh chấp trong việc phân chia lợi nhuận và cả gánh chịu rủi ro.

ĐỀ 47: LS.TVPL/HPTN-47/240

COCOMO., Ltd là một Công ty lớn của Nhật bản chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Sau khi thực hiện việc khảo sát thị trường hàng may mặc tại Việt nam, Công ty quyết định thực hiện dự án thành lập công ty may mặc tại Việt nam với số vốn ban